

1500103-74.2022.8.26.0126

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: JULIO DA SILVA BRANCHINI

Comarca: Caraguatatuba

Foro: Foro de Caraguatatuba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... de ANDRE como sendo o autor do roubo. Em Juízo, manteve a versão da fase policial. Reconheceu o réu como autor do crime. A testemunha e policial militar JOAO LUIS SEISCENTOS FILHO, na delegacia, declarou que se encontrava junto ao seu parceiro de farda, SD BELSHOFF, quando foram acionados via Copom, para atender a uma ocorrência de roubo a transeunte, onde na oportunidade um ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caraguatatuba

Foro de Caraguatatuba

Vara Criminal

Praça Doutor José Rebello da Cunha, 73, ., Sumaré - CEP 11660-050, Fone: (12) 3882-3099, Caraguatatuba-SP - E-mail: caragua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500103-74.2022.8.26.0126

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 22638585 - DEL.POL.CARAGUATATUBA, 333/22/301 - DEL.POL.CARAGUATATUBA, 333/2022 - DEL.POL.CARAGUATATUBA

Réu:

ANDRE GOMES FAGUNDES

Data da Audiência:

21/09/2022

Réu Preso

A S S E N T A D A

Aos 21 de setembro de 2022, às 13 horas e 20 minutos, nesta cidade e Comarca de Caraguatatuba/SP, excepcionalmente por meio virtual utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, sob a presidência do(a) Meritíssimo(a) Juiz(íza) da Vara Criminal da Comarca de Caraguatatuba, Dr. Júlio da Silva Branchini - Juiz de Direito, onde o mesmo se encontrava, comigo, escrevente a seu cargo, no final nomeado e assinado, sendo representante do Ministério Público o(a) Dr.(a) Leandro Rocha Pereira - Promotor(a) de Justiça. Apregoadas as partes, presente o réu, Andre Gomes Fagundes (videoconferência), acompanhado por seu defensor Dr.(a) Luan Campos Boldrini. Presentes as vítimas, a saber: Diego Vinicius Novaes da Silva e Cristiane Letícia da Silva. Presentes as testemunhas comuns, a saber: João Luis Seiscentos Filho e Luiz Belshoff.

INICIADOS OS TRABALHOS: com a concordância das partes, por meio virtual foram colhidos os depoimentos das vítimas Diego Vinicius Novaes da Silva e Cristiane Letícia da Silva, após, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, Cristiane Letícia da Silva, João Luis Seiscentos Filho e Luiz

Belshoff, finalmente foi realizado o interrogatório do acusado. Todos os depoimentos e o interrogatório foram colhidos por meio do sistema de gravação da ferramenta Microsoft Teams, nos termos do artigo 405, § 2º, do CPP (redação da Lei nº 11.719/08). Tanto pelo Promotor de Justiça quanto pelo defensor do réu, foi dito que não haviam requerimentos a serem feitos na fase do artigo 402 do CPP.

Pelo MM. Juiz foi dito: “Declaro encerrada a instrução. Em sede de debates orais o Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos exatos termos da denúncia. A defesa, a seu turno, requereu a absolvição do réu. Segue sentença. Vistos. ANDRE GOMES FAGUNDES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2ºA, inciso I, do Código Penal. Segundo consta dos inclusos autos de inquérito policial e da denúncia, no dia 25 de janeiro de 2022, às 16:30 horas, na praça Aldo Fachini, 100, Martim de Sá, nesta cidade e Comarca de Caraguatatuba/SP, o acusado subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular, tipo MOTO G 20, marca Motorola, cor rosa e o valor de R\$ 27,00 (vinte e sete reais), de propriedade das vítimas Diego Vinicius Novaes da Silva e Cristiane Leticia da Silva. Segundo apurado, Diego Vinicius Novaes da Silva é filho de Cristiane Leticia da Silva, e estavam na praia conhecida por Prainha. Em determinado momento, Diego Vinicius Novaes da Silva andou pela trilha que leva até a Pedra do Jacaré. Ao ver Diego Vinicius Novaes da Silva, o acusado, usando um boné e uma bermuda, ambos na cor preta, camiseta cor branca e chinelos, se aproximou dele e anunciou o assalto, ordenando que ele lhe entregasse dinheiro e depois fosse até os familiares buscar algum celular. Para ameaçá-lo, o réu mostrou a arma de fogo que trazia consigo, na cintura. Diante das ameaças, Diego Vinicius Novaes da Silva entregou ao DENUNCIADO a quantia que possuía naquele instante, no total de R\$ 27,00 (vinte e sete reais). Após, Diego Vinicius Novaes da Silva andou até onde estava a genitora, e quando lá chegou, pediu o aparelho celular dela. Então, eles caminharam juntos até um pedaço da trilha e ela retornou para o local onde estavam os familiares. Nesse momento, ele caminhou até próximo ao DENUNCIADO, e, então, entregou o aparelho celular para ele. A denúncia foi recebida em 02 de fevereiro de 2022 (fl. 108). O réu foi citado (fl. 116) e apresentou resposta à acusação (fls. 120/121). No curso da instrução processual, foram colhidos os depoimentos da vítima e das testemunhas arroladas em comum, bem como o interrogatório do réu, tudo por intermédio de sistema audiovisual, constando as respectivas gravações armazenadas na mídia. Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram. Em suas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos dispostos na denúncia. A Defesa, ao seu turno, requereu a absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, pugnou pela desclassificação da infração e pela aplicação da pena em seu patamar mínimo. É o relatório. Fundamento e decido. A ação penal é PROCEDENTE. A materialidade delitiva está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 04), boletim de ocorrência (fls. 05/08), auto de exibição e apreensão (fl. 15), e demais provas produzidas nos autos. A autoria também é certa. A vítima DIEGO VINICIUS NOVAES DA SILVA não foi ouvida em solo policial. Em Juízo, disse que estava em uma trilha da pedra do jacaré. O roubador apresentou um revólver e lhe ameaçou. O roubador pegou o seu dinheiro. Foi até a sua mãe, pediu o celular dela e o entregou ao assaltante. Após, o réu foi preso em outra praia. Na delegacia, reconheceu o réu como autor do roubo. A arma de fogo era de verdade porque viu que estava municiada. Em sua carteira tinha cerca de R\$ 25,00. Os policiais que prenderam o réu mandaram a foto de duas pessoas para o seu reconhecimento. Lembra que o réu tinha tatuagens no peito e uma cicatriz na barriga. Reconheceu o réu como autor do crime. A genitora da vítima CRISTIANE LETICIA DA SILVA, na delegacia, disse que encontrava-se nesta cidade com seus familiares inclusive seu filho DIEGO, há cerca de 01 semana; na data dos fatos, encontravam-se na Prainha e seu filho andava pela trilha para a Pedra do Jacaré, e alguns minutos depois DIEGO voltou e pediu seu celular para tirar fotos, tendo a depoente ido com ele até metade do caminho, onde tiraram fotos e em seguida ela voltou onde estavam os familiares, em um quiosque, tendo DIEGO permanecido ali na trilha; que momentos depois ela encontrou seu filho abalado e

ele lhe contou quando estava na trilha na primeira vez, havia se deparado com um homem sozinho, trajando um boné preto, uma bermuda preta, camiseta branca e chinelos, que o abordou e que lhe mostrou uma arma, e lhe disse: "VAI LÁ E PEGA UM CELULAR DE ALGUÉM DE SUA FAMILIA" (sic), tendo ainda mandando-o entregar seu dinheiro, e DIEGO lhe deu R\$27,00 que tinha no bolso; que foi neste momento que DIEGO havia voltado para junto dos familiares e pedido o celular e que após tirar fotos, entregou o celular ao desconhecido, que tinha ameaçado-o com uma arma; que a depoente acionou a polícia militar, e passou as características do autor do roubo, que DIEGO lhe passou, tendo ela já o visto na trilha observando seu filho. Que quando o autor foi visto pela segunda vez, já estava sem camiseta, tendo DIEGO dito que pode ver uma tatuagem grande no peito e no pescoço, de figura que não soube definir. Que policiais militares mostraram fotos dos indivíduos abordados ao filho da depoente, que reconheceu a pessoa de ANDRE como sendo o autor do roubo. Em Juízo, manteve a versão da fase policial. Reconheceu o réu como autor do crime. A testemunha e policial militar JOAO LUIS SEISCENTOS FILHO, na delegacia, declarou que se encontrava junto ao seu parceiro de farda, SD BELSHOFF, quando foram acionados via Copom, para atender a uma ocorrência de roubo a transeunte, onde na oportunidade um indivíduo armado, teria subtraído da vítima, identificada como DIEGO, um celular Moto G 20 rosa e a quantia de R\$27,00, na Prainha, próximo à Pedra do Jacaré, nesta Urbe. Que em patrulhamento pelas mediações do fato, lograram em encontrar um indivíduo com as características semelhantes a informada via Copom, já pela Praça Aldo Fachini, na Martins de Sá e realizaram a abordagem ao indivíduo, identificado como ANDRÉ GOMES FAGUNDES, que estava na companhia de Henrique Vidal de Araujo Lima; que em posse de ANDRÉ localizaram a quantia de R\$227,00, contudo não foram encontrados em seu poder, nem o celular nem a arma, referentes aos fatos. Em contato com a outra equipe de polícia, que prestava auxílio à vítima, encaminharam fotos dos indivíduos que foram abordados, tendo ANDRE sido apontado como o autor do roubo. Diante dos fatos, conduziram as partes até esta unidade Policial. Em Juízo, manteve a versão da fase policial. A testemunha e policial militar LUIZ BELSHOFF, em fase policial e em Juízo, prestou depoimento semelhante ao seu colega de farda. O réu ANDRÉ GOMES FAGUNDES, na delegacia, declarou que estava na praia da Martins de Sá, quando chegou um conhecido de nome Henrique, e que pediu para o interrogado comprar uma maconha fumarem. Que comprou um baseado de maconha e estavam indo para a costeira, quando foram abordados por policiais militares que passaram a tirar fotos do interrogado e de Henrique e que perguntaram se o interrogado já tinha passagem, quando então o mesmo respondeu que sim, que então os policiais disseram que seria ele o autor de roubo, Que então foi conduzido até a Delegacia. Que nega que tenha praticado o roubo na Prainha, até porquê já ficou preso por quase dez anos, e jamais iria ser tão idiota de ameaçar uma vítima para pedir o celular e ficar aguardando perto do local. Que na data de hoje não chegou a ir na praia de nome Prainha. Que durante à tarde ficou na praia Martins de Sá. Que já foi preso por roubo e por homicídio. Em Juízo, negou a prática do crime. Manteve a versão da fase policial. Como se vê, a prova é suficiente para sustentar uma condenação. Isto porque, os depoimentos das vítimas foram firmes e coerentes, tanto em solo policial quanto em Juízo, sendo elemento hábil a comprovar a prática delitiva e a autoria que recai sobre o acusado. Ressalte-se que as vítimas reconheceram, o réu tanto em solo policial quanto em juízo como sendo o autor do delito, além de ter fornecido detalhes acerca das vestimentas e características físicas do acusado no momento da ação delituosa. Sobre o crime de roubo, vale colacionar a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça: "consume-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada", nos exatos termos do enunciado da Súmula nº 582. Nota-se que a vítima sofreu grave ameaça, vez que o acusado ANDRÉ GOMES FAGUNDES utilizou arma de fogo para o ameaçar, fato apto a configurar a violência que tipifica o crime de roubo. Ademais, evidentemente, a palavra da vítima, em sede de crimes patrimoniais com violência e grave ameaça, é um elemento probatório de ampla valoração. No caso dos autos, não se provou que tivesse motivos pessoais para acusar falsamente o

rêu.Com relação à relevância probatória da palavra da vítima, importante colacionar a seguinte jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia,

prisão provisória. Destarte, nego o direito de o réu recorrer em liberdade. Recomende-se ao estabelecimento prisional em que se encontrar recolhido e expeça-se, imediatamente, a respectiva Guia de Recolhimento Provisório. Custas ex lege. Após o trânsito em julgado: I) Comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da CRFB/88, bem como IIRGD. II) Comunique-se o Juízo da Execução, para aditamento da Guia de Recolhimento, encaminhando-se as peças necessárias. III) Tendo em vista a aplicação de pena de multa, feito eventual abatimento em caso de fiança recolhida (art. 479 das NSCGJ), expeça-se certidão de sentença do valor remanescente, de acordo com o modelo próprio do Sistema SAJ - Categoria 2 (Certidões), Modelo 505791, e abra-se vista ao Ministério Público, arquivando-se após os autos, após, com as anotações de praxe. Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas e anotações de praxe. P.I.C. Pelo Ministério Público foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da decisão, ficando, nesta data, transitada em julgado a r. sentença para acusação. Pela defesa foi dito que DESEJA RECORRER da decisão. Recebo o recurso para que surta seus efeitos jurídicos e legais. Expeça-se Guia de Recolhimento Provisória imediatamente. Abra-se vista a defesa para apresentação das razões de apelação. Após, vista ao Ministério Público para contrarrazões. Regularizados os autos, remetam-se ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as cautelas de praxe. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados". NADA MAIS. Eu, _____, (Bruno Bianchini), Escrevente, digitei e providenciei a impressão.

Júlio da Silva Branchini
Juiz de Direito

As gravações referentes às oitivas realizadas nos autos podem ser acessadas através do seguinte endereço eletrônico:

https://tjsp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/bbianchini_tjsp_jus_br/EpeSTLVGwa9PhJ_q7oeT30QBHn9QPFm_prY03AaNs7ykcw?e=08UpjP